

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1302/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอัมพลหรือเบิ้ม คัดงาม กับพวก

จำเลย

นายสุกิจหรือจี เจริญพรกุลสกุลกิจ จำเลยที่

4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339,83 ฯลฯ จำคุก 10 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339 วรรคสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้น
ต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ
157,159,158)

จำเลยที่ 4 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว
ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 148)

ศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่าง
พิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามลำดับ ชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 200,000 บาท (อันดับ 17 แผ่นที่ 2, อันดับ 110 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 4 เคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
พิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาต่อไป โดยตีราคาประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มเติมแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 4 เคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
พิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาต่อไป โดยตีราคาประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มเติมแล้วดำเนินการต่อไป

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-มหนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น